

1503377-80.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295243/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21099002 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2654/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2295243 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503377-80.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503377-80.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295243/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21099002 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2654/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2295243 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2654/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DE MORAES FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 11h, na Rua Jacarandá, nº 130, Jardim Hortência, nesta Cidade e Comarca, RENATO DE MORAES FONSECA trazia consigo, para comercialização com terceiros, cerca de 8,07g (oito gramas e sete centigramas) da droga cocaína, divididas em 14 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia instruída por inquérito policial iniciado por prisão em flagrante, e recebida em 10 de maio de 2022. (fls.113/115).

Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

Auto de constatação preliminar de substancia entorpecente (fls.14/16).

O acusado apresentou defesa prévia de fls. 102/106.

Laudo pericial definitivo de fls. 81/83.

Realizada audiência de instrução de instrução na data de 12 de setembro 2022 colheu-se o depoimento de uma testemunha.

Realizada audiência em continuação na data de 12 de dezembro de 2022 colheu-se o depoimento de outra testemunha, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado. O Ministério Público apresentou memoriais escritos de fls. 157/162 pleiteando a procedência da ação para condenar o acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 163/174 requerendo a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou plenamente demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, Auto de constatação preliminar de substancia entorpecente (fls.14/16), pelo laudo definitivo de substância entorpecente de fls. 81/83 e pela prova oral amealhada.

A autoria delitiva está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado, o acusado confessou a prática delitiva. Afirmou que as drogas apreendidas realmente lhe pertenciam e se destinavam à venda e consumo de terceiros, sendo o local dos fatos casa da sua sogra. Afirmou que os valores apreendidos eram fruto de vendas pretéritas de entorpecentes e que estava na traficância porque precisa pagar uma dívida adquirida com outro traficante, por ser usuário.

A confissão do acusado vem referendada pelo restante do a cerco probatório.

A testemunha Leandro Jose de Castilho Junior, policial militar, disse que recebeu informe anterior de que na Rua Jacarandá, numeral da residência do acusado, era realizado o tráfico de drogas, mas era difícil fazer a abordagem. No dia dos fatos ficaram observando à distância a movimentação na residência do acusado, presenciado diversas vendas, e abordaram o réu quando ele saiu da casa. No bolso do acusado encontraram 14 pinos de cocaína. Também apreenderam dinheiro. A frente da casa era coberta com um tapete, para dificultar a visualização do interior. O réu abria o portão, fazia a venda e voltava (para dentro da casa). Abordaram o réu quando ele saiu para a venda, mas não conseguiram deter o comprador. Disse que os moradores da rua pediam por providências, pois tinham usuários 24h naquela rua.

A testemunha Dyogo dos Santos das Dores, também policial militar, prestou declarações uníssonas com o quanto declarado por seu colega de farda, versões estas que se mostraram harmônicas desde a fase inquisitiva.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação de André nas penas do art. 33, caput da Lei 11.333/2006.

Isto posto, passo a individualizar e quantificar a pena do acusado.

Em primeira fase observo que o acusado ostenta Maus antecedentes. Assim, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase presente a atenuante da confissão, a qual compensará apenas parcialmente a agravante da reincidência, diante das inúmeras anotações do acusado. Desse modo, fixo a pena intermediária em 5 anos e 9 meses de reclusão e 575 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em terceira fase, sem alterações, visto não atender o réu aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, vez que ostenta péssimos antecedentes e já condenado anteriormente por delito da mesma natureza.

Considerando o crime pelo qual condenado, equiparado a hediondo, a quantidade de pena aplicada, os Maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, visto que não

atendidos os requisitos legais previsto nos art. 44 e art. 77, respectivamente, do Código Penal.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Ademais o tráfico de drogas é crime que vem castigando a sociedade. Por não necessitar de planejamento ou outros meios que não a simples posse da droga, permite ao envolvido, caso solto, voltar à traficância de imediato. O direito de recurso em liberdade, no caso concreto, atenta contra o conceito de manutenção da ordem pública.

#### DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RENATO DE MORAES FONSECA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 575 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO, sem direito a recurso em liberdade.

Recomende-se o réu à prisão em que se encontra.

Outrossim, determino a perda dos valores apreendidos em favor da União, por se trata de produto de tráfico, nos termos da Lei 11.343/06.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA